

CESACIÓN DE PAGOS

CONCEPTO



ARTICULO I

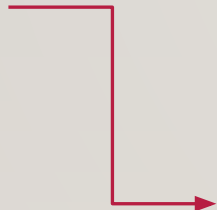
- ARTICULO 1°.- Cesación de pagos. El estado de cesación de pagos, cualquiera sea su causa y la naturaleza de las obligaciones a las que afecto, es presupuesto para la apertura de los concursos regulados en esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 66 y 69.
- Universalidad. El concurso produce sus efectos sobre la totalidad del patrimonio del deudor, salvo las exclusiones legalmente establecidas respecto de bienes determinados.

CESACION DE PAGOS

- El artículo carece de definición del concepto.

La Doctrina lo define como:

Estado de impotencia patrimonial para satisfacer con medios regulares las obligaciones inmediatamente exigibles (Rouillon)



No debe confundirse con desequilibrio aritmético o déficit de activo en términos absolutos

CESACION DE PAGOS

Caracteres

- Generalidad
 - referida a la extension patrimonial
 - No interesa el numero de incumplimientos sino la afectacion de toda la situacion economica del deudor como una impotencia patrimonial
- Permanencia
 - Referida a la extension temporal
 - Si bien no es un estado perpetuo del patrimonio, tampoco es una situacion pasajera

CESACION DE PAGOS

- ARTICULO 79.- Hechos reveladores. Pueden ser considerados hechos reveladores del estado de cesación de pagos, entro otros:
- 1) Reconocimiento judicial o extrajudicial del mismo, efectuado por el deudor.
- 2) Mora en el cumplimiento de una obligación.
- 3) Ocultación o ausencia del deudor o de los administradores de la sociedad, en su caso, sin dejar representante con facultades y medios suficientes para cumplir sus obligaciones.
- 4) Clausura de la sede de la administración o del establecimiento donde el deudor desarrolle su actividad.
- 5) Venta a precio vil, ocultación o entrega de bienes en pago.
- 6) Revocación judicial de actos realizados en fraude de los acreedores.
- 7) Cualquier medio ruinoso o fraudulento empleado para obtener recursos.

CESACION DE PAGOS

- El legislador ha hecho una enumeracion ejemplificativa de hechos que funcionan como presunciones relativas o indicios
- Sistema flexible
- Critica al sistema
 - es amplia la interpretacion

CESACION DE PAGOS – TEORIA MATERIALISTA

- Identifica la cesacion de pagos con incumplimiento
- Ventajas
 - Simplicidad
 - Facil y previsible la labor del juez
- Criticas
 - Puede conducir a consecuencias injustas
 - Desconoce origen historico de la quiebra (referido a estado, no mero incumplimiento)
 - Desconoce fundamento economico juridico (no se busca liquidar un patrimonio por un incumplimiento)

Incumplimiento (de cualquier entidad) = Cesacion de pagos

CESACION DE PAGOS – TEORIA INTERMEDIA

- Relacion entre incumplimiento y cesacion de pagos es menos automatica que en anterior
- De todas formas la CP solo se revela por incumplimientos

Ventajas

- Mas flexible que la teoria materialista

Criticas

- No admite otros hechos que puedan demostrar a insolvencia
- Puede demorar la declaracion de quiebra

No hay cesacion de pagos sin incumplimiento, pero no todo incumplimiento importa la cesacion de pagos

CESACION DE PAGOS – TEORIA AMPLIA

- Considera a la Cesacion de pagos como un estado del patrimonio que se revela por hechos exteriores
- La CP no es un hecho sino un estado de todo el patrimonio

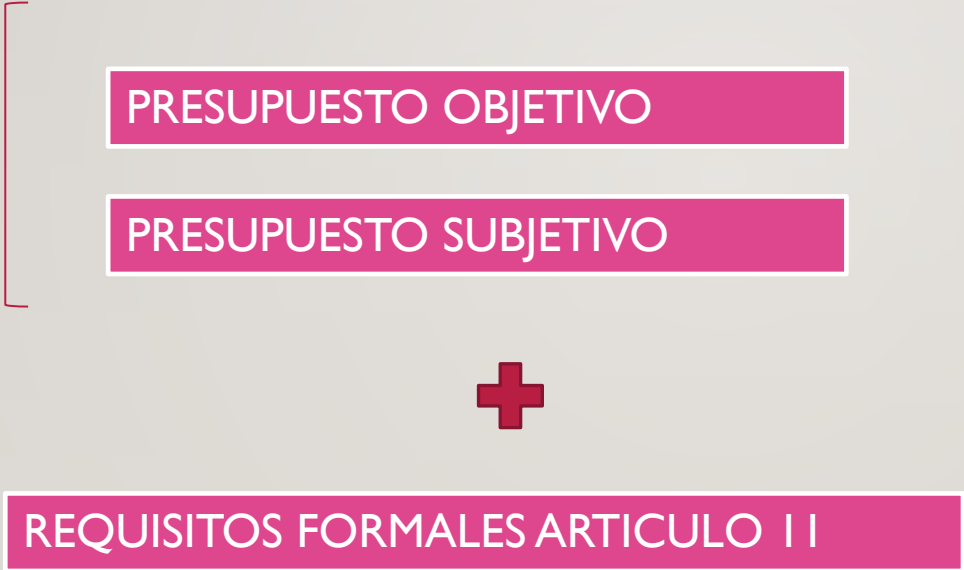
El incumplimiento es un hecho revelador más.

CESACION DE PAGOS

- La ley 24522 adopta a teoria amplia del estado de cesacion de pagos (lo adopta como presupuesto objetivo articulo I). Se manifiesta en los hechos reveladores enunciados en el articulo 79
- Hay una inclinacion hacia a teoria intermedia con la expresion “cuando sea exigible”... del articulo 80 de la ley
 - Solo habilita a pedir la quiebra al acreedor “cuyo credito sea exigible”
 - En la quiebra necesaria, el presupuesto de declaracion exige incumplimiento de la acreencia del solicitante
 - En este caso no puede haber quiebra sin incumplimiento

CONCURSO PREVENTIVO

- PRESUPUESTOS NECESARIOS



PRESUPUESTO OBJETIVO

PRESUPUESTO SUBJETIVO



REQUISITOS FORMALES ARTICULO 11

SUJETOS COMPRENDIDOS

- ARTICULO 2°.- Sujetos comprendidos. Pueden ser declaradas en concurso las personas de existencia visible, las de existencia ideal de carácter privado y aquellas sociedades en las que el Estado Nacional, Provincial o municipal sea parte, cualquiera sea el porcentaje de su participación.
- Se consideran comprendidos:
 - 1) El patrimonio del fallecido, mientras se mantenga separado del patrimonio de sucesores.
 - 2) Los deudores domiciliados en el extranjero respecto de bienes existentes en el país.
- No son susceptibles de ser declaradas en concurso, las personas reguladas por Leyes Nros. 20.091, 20.321 y 24.241, así como las excluidas por leyes especiales

SUJETOS COMPRENDIDOS

- La LCQ hace referencia a personas de carácter ideal. El CCCN las reemplazo por personas jurídicas privadas y las detalla en el artículo 148

ARTICULO 148.- Personas jurídicas privadas. Son personas jurídicas privadas:

- a) las sociedades;
- b) las asociaciones civiles;
- c) las simples asociaciones;
- d) las fundaciones;
- e) las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas;
- f) las mutuales;
- g) las cooperativas;
- h) el consorcio de propiedad horizontal;
- i) toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento.

PERSONAS EXCLUIDAS

- EXCLUIDAS DE MANERA DIRECTA LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS – LEY 20091
- LAS DOS EXCLUSIONES restantes previstas en el artículo han perdido vigencia
 - Las mutuales (ley 20321) expresamente incluidas (“ARTICULO 37.- Las mutuales quedan comprendidas en el régimen de la Ley N°24.522.”)
 - Las AFJP (ley 24241) han desaparecido del escenario de la seguridad social

"Las aseguradoras son entes insusceptibles de concurso en virtud de lo dispuesto por la ley 20.091, la ley concursal y la exposición de motivos de la ley 22.917" (**CNCom, Sala E, 10/5/00, LL, 2000-E-57, y DJ, 2003-3-430**).

EXCLUIDAS POR REGIMENES ESPECIALES

- ENTIDADES FINANCIERAS (Ley 24144)
- ART (Ley 24557)
- Las personas jurídicas públicas (artículo 146 CCCN)
 - ARTICULO 146.- Personas jurídicas públicas. Son personas jurídicas públicas:
 - a) el Estado nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter;
 - b) los Estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable;
 - c) la Iglesia Católica.

CASOS ESPECIALES

- Sociedad conyugal - no es una persona de existencia ideal de caracter privado, en terminos del articulo en analisis, y, por tanto, no es sujeto concursable
- Obras Sociales - sujetos de derecho; son, por lo tanto, sujetos concursables y pueden ser declarados en quiebra
- SINDICATOS - En su caracter de personas de existencia ideal de caracter privado, son también sujetos pasibles de concursarse

JUEZ COMPETENTE

- ARTICULO 3°.- Juez competente. Corresponde intervenir en los concursos al juez con competencia ordinaria, de acuerdo a las siguientes reglas:
- 1) Si se trata de personas de existencia visible, al del lugar de la sede de la administración de sus negocios; a falta de éste, al del lugar del domicilio.
- 2) Si el deudor tuviere varias administraciones es competente el juez del lugar de la sede de la administración del establecimiento principal; si no pudiere determinarse esta calidad, lo que es el juez que hubiere prevenido.
- 3) En caso de concurso de personas de existencia ideal de carácter privado regularmente constituidas, y las sociedades en que el Estado Nacional, Provincial o Municipal sea parte -con las exclusiones previstas en el Artículo 2 - entiende el juez del lugar del domicilio.
- 4) En el caso de sociedades no constituidas regularmente, entiende el juez del lugar de la sede; en su defecto, el del lugar del establecimiento o explotación principal.
- 5) Tratándose de deudores domiciliados en el exterior, el juez del lugar de la administración en el país; a falta de éste, entiende el del lugar del establecimiento, explotación o actividad principal, según el caso.

JUEZ COMPETENTE

- es principio general que la competencia del juez argentino solo alcanza a las personas domiciliadas en su territorio, constituyendo excepci3n a este principio el inc. 2 del art. 2
- la competencia territorial se rige por las reglas de los cinco incisos del art. 3

Personas humanas

1. Sede de administraci3n
2. Lugar del domicilio

Personas juridicas

1. Lugar del domicilio

JURISPRUDENCIA

- *"Es competente para tramitar la quiebra el juez del domicilio real del deudor si este cesó en su actividad comercial en otra jurisdicción antes del pedido de propia quiebra; máxime cuando no se trata de un domicilio ficticio indicado para dificultar la acción de los acreedores o eludir la competencia de determinados tribunales y los bienes del fallido se encuentran en aquella jurisdicción"* (CSJN, 21/3/00, "Morano, Gabriel c/Villanueva, Patricio", Fallos, 323534, y LL, 2000-D-450).

"Si el cambio de domicilio social a otra jurisdicción es concomitante con la decisión de presentarse en concurso preventivo cuando ya la deudora estaba en quiebra, debe considerarse que el nuevo domicilio que pretende hacer valer a los fines de la radicación del concurso preventivo es ficticio, es decir, solo aparente. Ello altera los principios que consagran la indelegabilidad de la competencia o la prohibición de prórroga por voluntad de las partes, lo que adquiere relevancia cuando se halla de por medio el interés público" (CSJN, 14/2/06, "Tubos Prodinco SA s/concurso preventivo", LL, 2006-C-431).

CONCURSO EN EL EXTRANJERO

- ARTICULO 4.- Concursos declarados en el extranjero. La declaración de concurso en el extranjero es causal para la apertura del concurso en el país, a pedido del deudor o del acreedor cuyo crédito debe hacerse efectivo en la REPUBLICA ARGENTINA. Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales, el concurso en el extranjero, no puede ser invocado contra los acreedores cuyos créditos deban ser pagados en la REPUBLICA ARGENTINA, para disputarles derechos que éstos pretenden sobre los bienes existentes en el territorio ni para anular los actos que hayan celebrado con el concursado.
- Pluralidad de concursos. Declarada también la quiebra en el país, los acreedor pertenecientes al concurso formado en el extranjero actuarán sobre el saldo, un satisfechos los demás créditos verificados en aquélla.
- Reciprocidad. La verificación del acreedor cuyo crédito es pagadero en el extranjero y que no pertenezca a un concurso abierto en el exterior, está condicionada a que se demuestre que, recíprocamente, un acreedor cuyo crédito es pagadero en la REPUBLICA ARGENTINA puede verificarse y cobrar -en iguales condiciones- en un concurso abierto en el país en el cual aquel crédito es pagadero.
- Paridad en los dividendos. Los cobros de créditos quirografarios con posterioridad a la apertura del concurso nacional, efectuados en el extranjero, serán imputados al dividendo correspondiente a sus beneficiarios por causas de créditos comunes. Quedan exceptuados de acreditar la reciprocidad los titulares de créditos con garantía real.

JURISPRUDENCIA

- *"Según doctrina uniforme, no es necesario comprobar que el concursado se encuentra en estado de cesación de pagos en nuestro país, ni acreditar la concurrencia de otros requisitos exigidos por la ley argentina en tanto la declaración de concurso en el extranjero opera como un verdadero 'hecho de quiebra' frente al cual el juez esta obligado a decretarla en el país, sin verificación alguna sobre la existencia o no del estado de insolvencia, siendo claro que, por el contrario, la insolvencia habría de ser probada únicamente cuando, no existiendo concurso declarado en el extranjero, lo que se pretendiese es la apertura en nuestro país del concurso de un deudor domiciliado en el extranjero respecto de bienes aquí existentes" (CNCoM, Sala F, 24/2/11, LL, 2011-E-132, del voto de la mayoría).*

CONCURSO EN EL EXTRANJERO

- Se permite declaracion de la quiebra local sin acreditar estado de cesacion de pagos del deudor
- Acreedores locales son aquellos cuyos créditos son exigibles en la Argentina, independientemente de la nacionalidad o el domicilio de los titulares.
- Concurso en el extranjero es inoponible a acreedores locales derechos sobre bienes en suelo argentino
- postergacion de la posibilidad de actuar para el cobro, en la quiebra argentina, a los acreedores pertenecientes a concurso formado en el extranjero, que importa diferir la factibilidad de percepcion de estos creditos a la eventual existencia de saldo
- Consagra una norma de reciprocidad
- Si después de abierto el concurso argentino, un acreedor que ha verificado parte de su credito cobra parcialmente en el extranjero, se le debe disminuir su participación en el dividendo concursual argentino, en proporción al beneficio obtenido en el exterior

SUJETOS

- ARTICULO 5°.- Sujetos. Pueden solicitar la formación de su concurso preventivo las personas comprendidas en el Artículo 2, incluidas las de existencia ideal en liquidación.

PERSONAS JURIDICAS

- ARTICULO 6°.- Personas de existencia ideal. Representación y ratificación. Tratándose de personas de existencia ideal, privadas o públicas, lo solicita el representante legal, previa resolución, en su caso, del órgano de administración.
- Dentro de los TREINTA (30) días de la fecha de la presentación, deben acompañar constancia de la resolución de continuar el trámite, adoptada por la asamblea, reunión de socios u órgano de gobierno que corresponda, con las mayorías necesarias para resolver asuntos ordinarios.
- No acreditado este requisito, se produce de pleno derecho la cesación del procedimiento, con los efectos del desistimiento de la petición.

INCAPACES E INHABILITADOS

- ARTICULO 7°.- Incapaces e inhabilitados. En casos de incapaces o inhabilitados, la solicitud debe ser efectuada por sus representantes legales y ratificada, en su caso, por el juez que corresponda, dentro de los TREINTA (30) días contados desde la presentación. La falta de ratificación produce los efectos indicados en el último párrafo del artículo anterior.

PERSONAS FALLECIDAS

- ARTICULO 8°.- Personas fallecidas. Mientras se mantenga la separación patrimonial, cualquiera de los herederos puede solicitar el concurso preventivo en relación al patrimonio del fallecido. La petición debe ser ratificada por los demás herederos, dentro de los TREINTA (30) días. Omitida la ratificación, se aplica el último párrafo del Artículo 6.